

Vertriebsvertrag

zwischen

YNEO.ai UG
Frankfurter Straße 110
63067 Offenbach
Deutschland

und

Adacor Hosting GmbH
Emmastraße 70a
45130 Essen
Deutschland

Nachfolgend als „die Parteien“, „YNEO“ und „Adacor“ bezeichnet.

Wahrung der Vertraulichkeit

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne Genehmigung, mindestens in Textform, der Parteien weder ganz noch teilweise dupliziert, an Dritte weitergegeben oder anderweitig veröffentlicht werden. Dies gilt nicht für Kopien, die für die interne Verwendung bestimmt sind und die Vertraulichkeit nach außen gewahrt bleibt.

Präambel

Adacor ist Anbieter von Cloud- und KI-Dienstleistungen und Produkten.

YNEO plant seinen Kunden Adacor Dienstleistungen und Produkte anzubieten.

Dieser Vertrag regelt die gegenseitigen Rechte und Pflichten im Vertrieb von Adacor Dienstleistungen und Produkten durch YNEO.

1. Grundsätzliches

Alle Dienstleistungen und Produkte die YNEO vertreiben darf sind in Anlage 1 zu diesem Vertrag aufgeführt.

Sofern es Einschränkungen gibt, wem die Dienstleistungen und Produkte angeboten werden dürfen, sind diese in der Anlage 1 je Produkt dokumentiert.

Weitere Dienstleistungen und Produkte, die während der Gültigkeit dieses Vertrags hinzukommen, werden durch die Aufnahme in die Anlage 1 und der gegenseitigen Bestätigung der Anlage 1 definiert. Zur Bestätigung genügt die Textform.

Das Vertriebsrecht gilt nicht exklusiv, Adacor ist weiterhin berechtigt alle Dienstleistungen und Produkte selbstständig zu vertreiben und sich weiterer Vermittler zu bedienen.

2. Vertragsschluss mit Endkunden

YNEO ist nicht befugt im Namen oder in Vertretung von Adacor Verträge zwischen Adacor und Endkunden direkt zu schließen. Vermittelte Endkunden schließen entweder direkt einen Vertrag mit Adacor oder berechtigen YNEO in ihrem Namen mit Adacor einen Vertrag zu schließen.

Adacor darf vermittelte Kunde begründet ablehnen. Gründe für eine Ablehnung sind insbesondere technische Unmöglichkeit der Umsetzung, falls es sich bei dem Endkunden um einen direkten Konkurrenten von Adacor handelt oder der Endkunde mit den grundsätzlichen Werten und Zielen von Adacor nicht vereinbar ist.

3. Vergütung und Abrechnung

YNEO erhält für die in Anlage 1 je Dienstleistung und Produkt definierte Vergütung. Der Anspruch auf die Vergütung entsteht bei Vertragsabschluss des Endkunden mit Adacor, sofern nicht abweichend geregelt.

Sofern nicht anders vereinbart erhält YNEO eine monatliche Vergütung für die Laufzeit des Vertrages von Adacor mit dem vermittelten Kunden. Die monatliche Vergütung endet nach 18 Monaten oder mit Kündigung des vermittelten Vertrages durch den Kunden. In Anlage 1 kann je Dienstleistung und Produkt ein abweichender provisionsfähiger Zeitraum, maximal aber 24 Monate, vereinbart werden.

YNEO kann den provisionsfähigen Zeitraum einmalig um weitere 12 Monate verlängern, sofern ein nachweisbares Wachstum des vermittelten Kunden im Vergleich zum Vorjahr (Year-over-Year) vorliegt und YNEO eine aktive Rolle bei der Betreuung sowie der Ausweitung der Nutzung des Produktes durch den Kunden übernommen hat. Die Entscheidung über eine Verlängerung erfolgt im Einvernehmen zwischen Adacor und YNEO und setzt eine schriftliche Bestätigung seitens Adacor voraus.

Die Abrechnung erfolgt quartalsweise und rückwirkend.

Adacor legt YNEO innerhalb 14 Tagen nach Ende des Quartals eine Abrechnung für das vergangene Quartal vor. Diese Abrechnung enthält

- > eine Liste der aktuell provisionsberechtigten Kunden
- > die Anzahl der im vergangenen Quartal vermittelten Vertragsabschlüsse,
- > die Anzahl der im vergangenen Quartal durch bereits vermittelte Kunden generierte Umsätze,
- > die daraus zustehende Provision,
- > die erwartete Restlaufzeit der Provisionen je Kunde.

Die Rechnung hat die Anforderungen des § 14 UStG zu erfüllen.

Gerät ein vermittelter Kunde in Zahlungsverzug, wird die Vergütung entsprechend später, bei Zahlung an Adacor, ausgeschüttet. Verweigert ein vermittelter Kunde die Zahlung oder wird insolvent, so entfällt die Vergütung für YNEO entsprechend.

Zahlungen sind innerhalb von 30 Tagen fällig.

4. Abschluss, Vertragsdauer und Kündigung

Dieser Vertrag tritt zum Zeitpunkt der beidseitigen Unterzeichnung in Kraft.

Die initiale Laufzeit dieses Vertrages beträgt 1 Jahr. Danach kann der Vertrag von beiden Seiten einseitig unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 30 Tage zum Monatsende gekündigt werden.

Falls YNEO mindestens 6 Monate kein Adacor Produkt oder Dienstleistung mehr vertrieben hat, kann der Vertrag auch innerhalb der initialen Laufzeit von beiden Parteien einseitig gekündigt werden.

Außerordentliche Kündigung ist jederzeit fristlos möglich bei grober oder vorsätzlicher Vertragsverletzung.

Die Pflichten zur Abrechnungsstellung nach Punkt 3. Vergütung und Abrechnung bleiben bei Vertragsbeendigung bestehen, bis die letzten Ansprüche abgegolten sind.

Im Falle der Kündigung wird YNEO von Adacor zur Verfügung gestellte Werbematerialien nicht mehr verwenden und übrige Materialien zurückgeben oder auf Aufforderung von Adacor vernichten.

5. Geistiges Eigentum, Lizenzrechte, Markenrechte

Jede Partei behält alle Rechte an ihrem bestehenden geistigen Eigentum, alle Lizenzrechte und Markenrechte.

Es werden keine Rechte am bestehenden geistigen Eigentum gewährt, außer soweit dies für die Durchführung der Vertriebspartnerschaft erforderlich ist.

Ebenso werden keine Lizenzrechte eingeräumt, dazu ist eine gesonderte Lizenzvereinbarung zwischen den Parteien notwendig.

Alle bestehenden Markenrechte verbleiben bei den Parteien. Die Nutzung markenrechtlich geschützter Namen, Logos, etc. der jeweils anderen Partei außerhalb der vertrieblichen Tätigkeiten ist nicht gestattet. Dazu bedarf es einer gesonderten Vereinbarung oder Freigabe der Parteien.

6. Datenschutz

Beide Parteien wahren die Grundsätze des europäischen und deutschen Datenschutzrechts.

Beide Parteien sind selbstständige Verantwortliche für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des Vertriebes.

Bei Verletzung des Datenschutzes die die andere Partei betrifft, verpflichten sich die beiden Parteien zur Information der anderen Partei über die Verletzung.

7. Vertraulichkeit

Die Parteien verpflichten sich zur Wahrung der Vertraulichkeit der ausgetauschten Informationen.

Die Parteien werden die ausgetauschten Informationen ausschließlich zur Erfüllung der Kooperation verwenden. Eine Verwertung der ausgetauschten Informationen durch die jeweils andere Partei ohne explizite Genehmigung ist untersagt.

Ausgetauschte Informationen, Daten und Geschäftsgeheimnisse gelten als grundsätzlich vertraulich.

Besonders vertrauliche Informationen müssen bei der Übergabe als solche gekennzeichnet werden.

Die Pflicht zur Wahrung der Vertraulichkeit entfällt, sofern es sich um öffentliche Informationen handelt, die Informationen durch die berechnigte Partei während der Kooperation öffentlich gemacht bzw. als zur Veröffentlichung gekennzeichnet wurden oder die Veröffentlichung durch die berechnigte Partei genehmigt wurde.

Es gelten die Ausnahmen nach § 5 Geschäftsgeheimnisgesetz.

Es besteht keine Pflicht der Parteien die ausgetauschten Informationen aufzubewahren oder zu speichern, sofern dies nicht gesetzlich vorgegeben ist. Insofern können die Parteien ausgetauschte Informationen in ihrer Sphäre jederzeit und ohne Begründung löschen.

Die Parteien verpflichten sich die ausgetauschten Informationen mit dem Ende dieses Vertrags zurückzugeben oder zu löschen. Diese Pflicht gilt nicht für Kopien der Informationen, die zu Zwecken der routinemäßigen oder automatischen Datensicherung erstellt wurden, sofern für die dabei angelegten Kopien eine Löschnst definiert ist. Auf Anforderung werden die Parteien diese Löschnsten mitteilen. Die Rückgabe bzw. Löschung wird auf Anforderung schriftlich bestätigt.

Die Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit bleibt auch nach Beendigung der Kooperation und Kündigung des Vertrags bestehen.

8. Kommunikation über Zusammenarbeit

Über den Umstand der Zusammenarbeit zwischen den Parteien zum Vertrieb von Adacor Dienstleistungen und Produkten darf gegenüber Dritten und öffentlich kommuniziert werden. Die Parteien sind sich in diesem Sinne einig darüber, dass es sich bei der Tatsache, dass eine

Zusammenarbeit und dieser Vertrag bestehen, um öffentliche Informationen handelt. Für konkrete Inhalte des Vertrages gelten die in diesem Vertrag festgelegten Vertraulichkeitsvereinbarungen.

9. Haftung

Es besteht für die Zusammenarbeit im Rahmen dieses Vertrags die gesetzliche Haftung.

Die Haftung ist auf 1 Millionen Euro je Schadensfall begrenzt. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit.

Für die Leistungserbringung für die andere Partei oder Kunden ist die Haftung jeweils in den für die Leistungserbringung einschlägigen Vereinbarung maßgebend.

10. Sonstiges

Sofern die Parteien einen Kooperationsvertrag geschlossen haben, gehen die Regelungen dieses spezielleren Vertrages denen des Kooperationsvertrages bei Regelungskollision vor.

YNEO ist in der Pflicht selbstständig zu prüfen, ob eine Aufklärung ihrer Kunden über das Bestehen der Regelungen dieses Vertrages, insbesondere darüber, dass sie bei Abschluss eines Vertrages zwischen ihrem Kunden und Adacor eine Vergütung erhält, notwendig ist. Sofern YNEO eine Aufklärung für notwendig hält, wird sie diese selbstständig durchführen.

Unterschriften

Für YNEO, vertreten durch Sebastian Daume,

Offenbach, den 01.08.2025



ORT, DATUM, UNTERSCHRIFT

Für Adacor Hosting GmbH, vertreten durch Andreas Bachmann,

ESSEN, 13. August 2025



Ort, DATUM, UNTERSCHRIFT

Anhang 1 zum Vertriebsvertrag

Übersicht der vermittelbaren Produkte und Dienstleistungen von Adacor.

PRODUKT	PREIS FÜR DEN ENDKUNDEN	(MINDEST-) VERTRAGS- LAUFZEIT FÜR DEN ENDKUNDEN	EINSCHRÄNKUNGEN	PROVISION FÜR DEN VERMITTLER	LAUFZEIT PROVISION
Adacor KI Workplace	15 Euro je User je Monat für die ersten 20 User. Ab dem 21. User 6 EUR je User und Monat	1 Monat	300.000 Token pro Monat pro User stehen zur Verfügung. Größere Kontingente sind nach vorheriger Abstimmung möglich.	10% des Netto- gesamtpreises des Endkunden.	24 Monate oder bis zur vorherigen Kündigung durch den vermittelten Endkunden.
Adacor KI Modell API	Siehe Preisliste auf adacor.com. Abrechnung erfolgt auf Basis „ pro 1 Mio. Token“.	1 Monat	Rate-Limits in Form gleichzeitiger Requests oder Requests pro Minute können bestehen.	10% des Netto- gesamtpreises des Endkunden.	24 Monate oder bis zur vorherigen Kündigung durch den vermittelten Endkunden.